

令和8年度
宅地建物取引士講座

応用答練

法令上の制限・その他関連知識 問題

次の注意事項をよく読んでから、始めてください。試験時間は、60分です。

(注意事項)

1 問題

問題は、1 ページから13ページまでの30問です。
試験開始の合図と同時に、ページ数を確認してください。
乱丁や落丁があった場合は、直ちに試験監督員に申し出てください。

2 解答

解答は、解答用紙の「記入上の注意」に従って記入してください。
正解は、各問題とも一つだけです。
二つ以上の解答をしたもの及び判読が困難なものは、正解としません。

3 適用法令

問題の中の法令に関する部分は、令和8年4月1日現在施行されている規定に基づいて出題されています。

4 免除問題

問28～問30は、登録講習修了者の免除科目です。該当者は、これらの問題を解答する必要はありません。

5 成績表（マークシート添削対象の方）

マークシートの問1から問30（「免除あり」欄にマークした方は問27）までに解答をマークしてください。

「BかHBの鉛筆又はシャープペンシル」以外の筆記用具でマークされたマークシートは採点されません。受講ガイドP 9～11もご参照ください。

TAC

【問 1】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 市町村は、一定の区域を、都市計画区域として指定することができる。
- 2 高度地区は、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区とされている。
- 3 都道府県は、国の利害に重大な関係がある一定の都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
- 4 公衆の縦覧に供された都市計画の案について、関係市町村の住民及び利害関係人は、都市計画の案の公告の日から2週間の縦覧期間の満了の日までに、都道府県の作成に係るものにあつては都道府県に、市町村の作成に係るものにあつては市町村に、意見書を提出することができる。

【問 2】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 市町村が定めた都市計画と、都道府県が定めた都市計画とが抵触するときは、両者の協議により、いずれかが定めた都市計画を優先させるものとする。
- 2 防火地域又は準防火地域内における建築物の建築については、一定の基準に従い、地方公共団体の条例のみによって、市街地における火災の危険を防止することができる。
- 3 高層住居誘導地区は、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり、準住居地域又は準工業地域においても定めることができる。
- 4 都市計画事業については、土地収用法における事業の認定の告示をもって、都市計画事業の認可又は承認の告示とみなされる。

【問 3】 都市計画法の開発許可に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 市街化区域内の既に造成された宅地において、敷地面積が5,000㎡の共同住宅を建築する場合には、当該宅地の区画形質の変更を行わないときでも、開発許可を受ける必要がある。
- 2 市街化区域内で、敷地面積が2,500㎡の医療施設を建築するための土地の区画形質の変更は、開発許可を受ける必要はない。
- 3 市街化調整区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした1,200㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、開発許可を受ける必要はない。
- 4 区域区分が定められていない都市計画区域内において、市街地再開発事業の施行として行う3,000㎡の開発行為は、開発許可を受ける必要がある。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・問

【問 4】 都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 1 開発許可申請書には、予定建築物に関し、その用途を記載しなければならない。
- 2 開発許可を受けようとする者が都道府県知事に提出する申請書には、工事施行者（開発行為に関する工事の請負人又は請負契約によらないで自らその工事を施行する者をいう。）を記載する必要はない。
- 3 建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で、通常の管理行為として行うものについても、開発許可を受ける必要がある。
- 4 準都市計画区域内で行われる、ゴルフコースの建設を目的とした9,900㎡の土地の区画形質の変更については、開発許可を受ける必要はない。

【問 5】 都市計画法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。

- 1 都道府県知事は、開発許可の申請があったときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。この処分をするには、文書をもって当該申請者に通知しなければならない。
- 2 開発許可を受けた開発区域内の土地においては、開発行為に関する工事完了の公告があるまでの間であっても、工事用の仮設建築物を建築することができる。
- 3 2ヘクタールの開発行為に関する設計に係る設計図書（開発行為に関する工事のうち一定のものを実施するため必要な図面（現寸図その他これに類するものを除く。）及び仕様書をいう。）は、一定の資格を有する者の作成したものでなければならない。
- 4 市街化調整区域のうち、開発許可を受けた開発区域以外の区域内において行う建築物の改築については、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

【問 6】 都市計画法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあつてはその長をいうものとする。

- 1 開発許可を受けた者は、当該開発区域（開発区域を工区に分けたときは、工区）の全部について当該開発行為に関する工事（当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事）を完了したときは、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 2 開発許可を受けた開発区域内において、当該区域内の土地の所有権を有し、かつ、法第33条第1項第14号に規定する同意をしていない者は、開発行為に関する工事が完了した旨の公告があるまでの間は、その権利の行使として建築物を新築することができる。
- 3 開発許可を受けた者は、工事着手予定年月日を変更したときには、遅滞なく、その旨を都道府県知事へ届け出なければならない。
- 4 開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、都道府県知事の承認を受けて、被承継人が有していた開発許可に基づく地位を承継することができる。

【問 7】 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において、「建築主事等」は建築副主事を含み、建築副主事の確認にあつては、法に定める大規模建築物以外の建築物に限るものとし、指定確認検査機関については、考慮しないものとする。

- 1 自己の居住の用に供している建築物の用途を変更して、共同住宅（その床面積の合計1,000㎡）にしようとする場合は、建築主事等の確認は不要となる。
- 2 建築主は、鉄筋コンクリート造であつて、階数が2で、延べ面積が300㎡の住宅を建築しようとする場合には、建築主事等の確認が必要となる。
- 3 建築物の改築で、その改築に係る部分の床面積の合計が10㎡以内のものであつても、建築主事等の確認が必要となることがある。
- 4 都市計画区域内において、鉄骨造平家建て、延べ面積が100㎡の倉庫を新築する場合でも、建築主事等の確認が必要となる。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・問

【問 8】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において当該敷地面積の最低限度が定められたときは、原則として、当該最低限度以上でなければならない、その最低限度は、200㎡を超えてはならない。
- 2 2階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが1.1メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。
- 3 建築物に設ける昇降機は、安全な構造でかつその昇降路の周壁及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない、高さ30mの建築物には、非常用の昇降機を設けなければならない。
- 4 建築物の敷地が準工業地域と工業地域にわたる場合において、当該敷地の過半が準工業地域内であるときは、中学校を建築することができる。

【問 9】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 居室の天井の高さは、室の床面から測り、一室で天井の高さの異なる部分がある場合は、その平均の高さを2.1m以上としなければならない。
- 2 映画館は、客席の部分の床面積の合計面積にかかわらず、近隣商業地域内において建築することができる。
- 3 住宅の居室には、必ず、換気のための窓その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、10分の1以上としなければならない。
- 4 建築協定は、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠又は建築設備に関する基準について定めることができる。

【問 10】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 公園内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものは、建蔽率制限が適用されない。
- 2 建築物の敷地が、建築物の容積率に関する制限を受ける地域又は区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、当該各地域又は区域内の建築物の容積率の限度を合計して、その半分以下でなければならない。
- 3 田園住居地域内において、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、原則として、1.5m又は1m以上でなければならない。
- 4 石綿等以外の物質で居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質は、ホルムアルデヒド及びクロロピリホスである。

【問 11】 建築基準法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 第一種中高層住居専用地域又は第二種中高層住居専用地域で、法第56条の2第1項の規定による日影制限（以下「日影規制」という。）の対象となるのは、高さが10mを超える建築物である。
- 2 日影規制は、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時まで（北海道の区域内では、午前9時から午後3時まで）の間において日影時間を測定し、特定行政庁が定めた区域で適用される。
- 3 商業地域、工業地域及び工業専用地域は、日影規制の対象区域として指定することができない。
- 4 同一の敷地内に2以上の建築物がある場合においては、これらを1つの建築物とみなして、日影規制の適用の有無が判断される。

【問 12】 建築基準法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 防火地域内にある看板で建築物の屋上以外に設けるものは、高さ3mを超える場合、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。
- 2 防火地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に一定の防火設備を設けなければならない。
- 3 防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造又は準耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
- 4 建築物が防火地域及び準防火地域にわたる場合で、当該建築物が防火地域外で防火壁により区画されているときは、その防火壁外の部分については、準防火地域の規制に適合させればよい。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・問

【問 13】 国土利用計画法第23条の規定による土地に関する権利の移転等の届出（以下この問において「事後届出」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、対象となる土地は、市街化区域に所在する2,000㎡の土地であるものとし、届出時期等についての要件は満たしているものとする。

- 1 Aが所有する土地をBに贈与した場合には、Bは事後届出を行う必要がある。
- 2 農地法第5条第1項の許可を受けることを要する場合には、事後届出を行う必要はない。
- 3 対象土地の所有権を1年後に移転する旨の契約を行い、所有権移転請求権を取得した者が、当該請求権を売却した場合（予約完結権の譲渡）、事後届出を行う必要はない。
- 4 C市が所有する土地を、宅地建物取引業者Dが購入した場合、Dは事後届出を行う必要はない。

【問 14】 農地法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 農作物を収穫した後の、市街化区域外の農地を数ヵ月だけ資材置場として賃貸する場合、営農に支障がないときでも、法第5条の許可を受ける必要がある。
- 2 農地について、使用貸借による権利の移転又は質権の設定をする場合には、法第3条又は第5条の許可を受ける必要はない。
- 3 農家が家庭菜園を一時的に資材置場にする場合には、法第4条の許可を受ける必要がある。
- 4 相続により農地を取得することとなった場合には、法第3条第1項の許可を受ける必要がある。

【問 15】 土地区画整理法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 換地計画において換地を定める場合においては、換地及び従前の宅地の位置、地積、土質、水利、利用状況、環境等が照応するように定めなければならない。
- 2 施行者は、換地処分を行う前において、換地計画に基づき換地処分を行うため必要がある場合に限り、施行地区内の宅地について仮換地を指定することができる。
- 3 土地区画整理組合により仮換地が指定された場合に、土地区画整理事業の施行地区内の従前の宅地を売買により取得した者は、その仮換地を使用することができる。
- 4 土地区画整理組合が行う仮換地の指定は、その仮換地となるべき土地の所有者及び従前の宅地の所有者に対し、仮換地の位置及び地積並びに仮換地の指定の効力発生の日を通知してするものとする。

【問 16】 宅地造成及び特定盛土等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

- 1 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地について、宅地造成等に伴う災害を防止するために必要があると認める場合、その土地の工事施行者に対して、擁壁等の設置等の措置をとることを勧告することができる。
- 2 宅地造成等工事規制区域内において、盛土又は切土をする土地の面積が2,000㎡の土地に排水施設を設置する場合、その土地における排水施設は、政令で定める資格を有する者の設計によらなければならない。
- 3 都道府県知事は、造成宅地防災区域について指定事由がなくなつたと認めるときは、当該造成宅地防災区域の全部又は一部について、指定を解除する。
- 4 都道府県知事は、造成宅地防災区域内の造成宅地について、宅地造成又は特定盛土等（宅地において行うものに限る。）の災害の防止のため必要があると認める場合には、その造成宅地の所有者又は管理者に対してのみ、擁壁等の設置又は改造その他必要な措置をとることを勧告できる。

【問 17】 宅地造成及び特定盛土等規制法（以下この問において「法」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市及び中核市にあってはその長をいうものとする。

- 1 宅地造成等工事規制区域内において行われる宗教法人が建設する墓地の造成のため、7万㎡の土地について盛土又は切土を行う場合、当該法の許可を必要としない。
- 2 宅地造成等工事規制区域内の土地の所有者、管理者又は占有者は、宅地造成等（当該規制区域の指定前に行われたものを含む。）に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければならない。
- 3 造成宅地防災区域内の造成宅地の占有者（所有者ではない。）は、災害が生じないよう、その造成宅地について擁壁等の設置又は改造その他必要な措置を講ずるよう努める必要はない。
- 4 都道府県知事は、偽りその他不正な手段により宅地造成等に関する工事の許可を受けた者であっても、その許可を取り消すことはできない。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・問

【問 18】 次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 河川法によれば、河川区域内の土地を占用しようとする者は、原則として、河川管理者の許可を受けなければならない。
- 2 津波防災地域づくりに関する法律によれば、津波防護施設区域内において土地の掘削をしようとする者は、一定の場合を除き、津波防護施設管理者に届け出なければならない。
- 3 道路法によれば、道路の区域が決定された後道路の供用が開始されるまでの間であっても、道路管理者が当該区域についての土地に関する権原を取得する前であれば、道路管理者の許可を受けずに、当該区域内において土地の形質を変更することができる。
- 4 海岸法によれば、海岸保全区域内において土地の掘削、盛土又は切土を行おうとする者は、一定の場合を除き、都道府県知事の許可を受けなければならない。

【問 19】 不動産の鑑定評価に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 不動産の取引が極めて乏しい地域における不動産や、取引されることが極めて少ない不動産については、取引事例比較法の適用は困難である。
- 2 土地についての原価法の適用においては、宅地造成直後と価格時点を比較し公共施設等の整備等による環境の変化が価格水準に影響を与えていると客観的に認められる場合であっても、増加額を加算することはできない。
- 3 不動産の価格を求める鑑定評価の基本的な手法は、原価法、取引事例比較法及び収益還元法に大別され、原価法による試算価格を積算価格、取引事例比較法による試算価格を比準価格、収益還元法による試算価格を収益価格という。
- 4 証券化対象不動産の鑑定評価における収益価格を求めるに当たっては、DCF法を適用しなければならない。

【問 20】 地価公示法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 都市計画区域外の区域から標準地を選定することはできない。
- 2 標準地の鑑定評価について虚偽の鑑定評価を行った不動産鑑定士は、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処せられることがあるが、標準地の鑑定評価に際して知ることのできた秘密を漏らした不動産鑑定士は、6月以下の拘禁刑若しくは50万円以下の罰金に処せられることはない。
- 3 公示価格を指標とするとは、対象土地の価格を求めるに際して、当該対象土地とこれに類似する利用価値を有すると認められる1又は2以上の標準地との位置、地積、環境等の土地の客観的価値に作用する諸要因についての比較を行い、その結果に基づき、当該標準地の公示価格と当該対象土地の価格との間に均衡を保たせることをいう。
- 4 土地鑑定委員会が標準地の単位面積当たりの正常な価格を判定したときは、当該価格については官報で公示する必要があるが、標準地の価格の総額については、官報で公示する必要はない。

【問 21】 地価公示法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 土地鑑定委員会の委員（委員7人をもって組織し、委員のうち6人は非常勤とする。）は、不動産の鑑定評価に関する事項又は土地に関する制度について学識経験を有する者のうちから、両議院の同意を得て、国土交通大臣が任命する。
- 2 地価公示法は、都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、もって適正な地価の形成に寄与することを目的とする。
- 3 不動産鑑定士は、土地鑑定委員会の求めに応じて標準地の鑑定評価を行うにあたっては、近傍類地の取引価格から算定される推定の価格、近傍類地の地代等から算定される推定の価格及び同等の効用を有する土地の造成に要する推定の費用の額を勘案してこれを行わなければならない。
- 4 国土交通大臣は、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が特に良好と認められる一団の土地について標準地を選定する。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・問

【問 22】 不動産取得税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 共有物の分割による不動産の取得については、当該不動産の取得者の分割前の当該共有物に係る持分の割合を超えない部分の取得であれば、不動産取得税は課されない。
- 2 相続（包括遺贈及び被相続人から相続人に対してなされた遺贈を含む。）による不動産の取得については、不動産取得税が課されない。
- 3 家屋を改築したことにより、当該家屋の価格が増加した場合、当該改築により増加した価格を課税標準として、不動産取得税が課される。
- 4 不動産取得税は、不動産の取得に対して、当該不動産の所在する市町村において課する税であり、その徴収は普通徴収の方法によらなければならない。

【問 23】 固定資産税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、認定長期優良住宅については、考慮しないものとする。

- 1 固定資産税の課税客体は、土地、家屋及び償却資産である。
- 2 総務大臣は、固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続（「固定資産評価基準」という。）を定め、これを告示しなければならない。
- 3 新築された住宅に対して課される固定資産税については、新たに課されることとなった年度から5年度間又は3年度間に限り、床面積180㎡までの部分の固定資産税額から3分の1相当額が減額される。
- 4 市町村は、固定資産の所有者の所在が不明である場合においては、その使用者を所有者とみなして、これを固定資産課税台帳に登録し、その者に固定資産税を課することができる。

【問 24】 印紙税に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 営業に関しない受取書には、印紙税は課されない。
- 2 記載された受取金額が5万円の受取書には、印紙税は課されない。
- 3 抵当権の設定に関する契約書（被担保債権額1,000万円）を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、1,000万円である。
- 4 建物の建築工事請負契約に際して、請負人D社が「請負金額3,300万円（うち消費税及び地方消費税の金額300万円）を受領した」旨を記載した領収書を作成した場合、印紙税の課税標準となる当該領収書の記載金額は、3,300万円である。

【問 25】 住宅用家屋の所有権の移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置（以下この問において「軽減措置」という。）に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

- 1 軽減措置の対象は住宅用家屋であるが、一定の要件を満たせばその住宅用家屋の敷地の用に供されている土地に係る所有権の移転登記にも適用される。
- 2 軽減措置は、売買又は贈与により取得した住宅用家屋に係る所有権の移転登記に適用される。
- 3 軽減措置は、既存住宅を取得した場合において受ける所有権の移転登記には、適用されることはない。
- 4 軽減措置の適用を受けるためには、その住宅用家屋の取得後1年以内に所有権の移転登記をしなければならない。

【問 26】 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、受贈者が贈与を受けた日は令和8年4月1日、受贈者が最初に非課税の特例の適用を受けようとする住宅用家屋の新築等に係る契約締結日は、同年7月1日であるものとする。

- 1 この特例の非課税限度額は、住宅取得等資金を充てて新築等をした住宅用家屋の種類に関わらず、一律1,000万円である。
- 2 受贈者が、令和8年1月1日において18歳以上でなければ、この特例を適用することができない。
- 3 贈与を受けた金銭を、一定の要件を満たす既存住宅用家屋の取得の対価に充てた場合であっても、この特例の適用を受けることができる。
- 4 令和8年の受贈者の合計所得金額が2,000万円以下でなければ、この特例を適用することができない。

〈TAC〉宅建一応用 法/他・問

【問 27】 令和８年中に土地又は建物を譲渡した場合の譲渡所得の課税に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 居住用財産を譲渡した場合において、特定の居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用を受けるときは、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができない。
- 2 令和８年１月１日における所有期間が12年の居住用財産を譲渡した場合において、5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 3 令和８年１月１日における所有期間が８年の土地が収用事業のために買い取られた場合において、収用交換等の場合の5,000万円特別控除の適用を受けるときでも、特別控除後の譲渡益について、優良住宅地造成等のために土地等を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。
- 4 令和８年１月１日における所有期間が12年の居住用財産を譲渡した場合において、3,000万円特別控除の適用を受けるときでも、特別控除後の譲渡益について、居住用財産を譲渡した場合の軽減税率の特例の適用を受けることができる。

【問 28】 住宅金融支援機構（以下この問において「機構」という。）に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 機構は、証券化支援事業（買取型）において、第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得に必要な資金の貸付けに係る貸付債権については、譲受けの対象としていない。
- 2 機構は、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律第19条の規定による貸付けを業務として行うが、ここでいう住宅確保要配慮者には、子育て世帯は含まれていない。
- 3 機構は、空家等対策の推進に関する特別措置法第21条の規定による情報の提供その他の援助を、業務として行う。
- 4 機構は、勤労者財産形成促進法第10条第１項の規定による財形住宅貸付けを、業務として行う。

【問 29】 宅地建物取引業者が行う広告等に関する次の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法（不動産の表示に関する公正競争規約を含む。）の規定によれば、誤っているものはどれか。

- 1 建築基準法第42条第2項の規定により道路とみなされる部分（セットバックを要する部分）を含む土地については、その旨を表示しなければならず、セットバックを要する部分の面積がおおむね10パーセント以上である場合には、併せてその面積を明示しなければならない。
- 2 傾斜地を含む土地であって、傾斜地の割合が当該土地面積のおおむね30%以上を占める場合（マンション及び別荘地等を除く。）は、傾斜地を含む旨及び傾斜地の割合又は面積を明示しなければならない。
- 3 国土利用計画法による許可を必要とする場合は、その旨を明示して表示しなければならないが、国土利用計画法による事前届出を必要とする場合は、その旨の表示を省略することができる。
- 4 宅地建物取引業者が自ら所有する不動産を販売する場合の広告に、取引態様の別として「当社管理物件」と明示したとしても、「売主」との表示を省略することはできない。

【問 30】 宅地建物の統計に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

- 1 建築着工統計（国土交通省）によれば、令和7年の新設住宅着工戸数は約74万戸で、3年連続の減少となった。
- 2 公益財団法人不動産流通推進センターによれば、2025年度末現在における指定流通機構の総登録件数の内訳をみると、2年連続して売り物件が賃貸物件の件数を上回った。
- 3 法人企業統計調査（財務省）によれば、令和6年度の不動産業の売上高は、58兆8,245億円で、前年度比4.2%の増収となっている。
- 4 令和8年3月に公表された地価公示（国土交通省）によれば、令和7年1月以降の1年間の地価は、全国平均でみると商業地では、5年連続で下落したものの、下落幅は縮小傾向にある。